REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Olga Pirone Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.

all'udienza del 28/11/2023
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1235/2022**:

tra

Parte_1 , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MANCINI GIULIO

Appellante

contro

CP_1 , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA

Appellato

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 352, ultimo comma, cpc, alla data odierna ha pronunziato la presente

SENTENZA

dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3845 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da *Parte_1* volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità della richiesta avanzata dall *CP_1* con lettera del 12.7.2018 – notificata il 31.7.2018 – di pagamento della somma di € 3.316,13 a titolo di contributi gestione separata anno 2012 nonché, in via principale, l'intervenuta prescrizione delle pretese.

Il Tribunale ha respinto la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente tenuto conto che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e che, nel caso di specie, la prescrizione quinquennale era decorsa dal 20.8.2013, in quanto il DPCM del 13.6.2013 aveva prorogato il termine di pagamento (inizialmente fissato al 15.6.2013) all'8.7.2013 e poi ancora al 20.8.2013, con la conseguenza che alla data di notifica della comunicazione dell' *CP_1* (31.7.2018) il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso; nel merito ha, poi ritenuto legittima la richiesta contributiva avanzata dall' *CP_2* , tenuto conto che la ricorrente aveva dichiarato per il 2012 un reddito da lavoro professionale non assoggettato a contribuzione obbligatoria di altri Enti o Casse.

Avverso la sentenza ha proposto appello *Parte_1* lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata in primo grado, tenuto conto che il primo giudice erroneamente aveva menzionato in sentenza la data del 20.8.2013 quale *dies a quo* del termine prescrizionale, costituendo tale data semplicemente il termine entro il quale, ai sensi del DPCM 13.6.2013, i soggetti avrebbero potuto provvedere al pagamento dei contributi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, laddove il medesimo DPCM aveva fissato quale termine di scadenza il giorno 8.7.2013 (come peraltro indicato dallo stesso *CP_2* nella comunicazione del 12.7.2018); ha, altresì, censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto legittima la richiesta contributiva avanzata dall *CP_2* e la sua iscrizione di ufficio alla gestione separata.

Si è costituito l' *CP_1* chiedendo il rigetto dell'appello.

L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "*in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo*" (Cass. Lav.,

31.10.2018, n. 27950; nello stesso senso, cfr. Cass. ord. n. 19403 del 2019, ord. n. 1760 del 2020, ord. n. 21472 del 2021, ord. 4415 del 2021).

Afferma la Corte nella sent. n. 27950/18 che "*pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui "i singoli contributi dovevano essere versati" (art. 55 r.d. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi »;* che "*la dichiarazione dei redditi (...) quale dichiarazione di scienza (...) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge*" e "*semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo*", mentre la difficoltà, per l'*CP_1* di accertare l'esistenza del debito contributivo prima della presentazione della dichiarazione dei redditi non rileva ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 2935 C.C., trattandosi di un mero impedimento di fatto e non di una giuridica impossibilità di accertare e riscuotere il credito contributivo.

Ciò posto, quanto ai termini di scadenza dei contributi relativi all'anno 2012, con DPCM del 13.6.2013 tali termini – inizialmente fissati al 17.6.2013 - sono stati differiti *entro il giorno 8.7.2013, senza alcuna maggiorazione*, e *dal 9.7.2013 al 20.8.2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo* (v. doc. 3 nel fascicolo di primo grado dell' *CP_1*).

Al riguardo non può sostenersi, per come erroneamente affermato dal Tribunale, che la data di decorrenze della prescrizione deve essere individuata nel 20.8.2013, quale ulteriore proroga del termine per il versamento previsto dal DPCM sopra citato, richiamando il Collegio sul punto quanto già affermato dal giudice di legittimità in pronunce rese in analoghe fattispecie, pur se riferite a precedenti annualità.

Nella sentenza n. 4899 del 2021 (in motivazione) la Suprema Corte ha, in particolare, affermato quanto segue:

“ ..... Tuttavia, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

13. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019).

L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 6 luglio 2011 e da quel momento l' CP_1 *può esercitare il suo diritto di credito, non assumendo, pertanto, valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica) e l'epoca temporale per detto adempimento.*

14. Pertanto, seppure correttamente la Corte territoriale abbia indicato il dies a quo del termine prescrizionale nella data di scadenza del pagamento del saldo, la stessa Corte non ha correttamente individuato il suddetto termine per l'anno 2011 che, per quanto sopra detto, va individuato nella data del 6 luglio 2011 ……..”.

Analogamente, quanto alla contribuzione relativa alla annualità 2009, la Suprema Corte (sent. n, 10273 del 2021) ha affermato che: *In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite*, precisando, in motivazione, che *“…….nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di*

settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b).

Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020).

Riportandosi il Collegio alle sopra richiamate pronunce della Suprema Corte di Cassazione ed ai principi di diritto ivi affermati, consegue l'accoglimento dell'appello di *Parte_1*, dovendo individuarsi *il dies a quo* della decorrenza del termine di prescrizione quanto al pagamento dei contributi in esame relativi all'annualità 2012 nella data dell'8.7.2013 – per come differita dal DPCM 13.6.2013 – restando invece irrilevante la successiva data ivi riportata del 20.8.2013, in considerazione della previsione di una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, quale *onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto;* nel caso di specie, quindi, alla data di notifica della comunicazione *CP_1* del 12.7.2018 (intervenuta il 31.7.2018 – v. all. 1 *CP_1*) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Né può condividersi la tesi sostenuta dall'*CP_1* in ordine alla ritenuta operatività della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., per non avere l'appellante compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi.

In materia la Suprema Corte (v. Cass. ord. n. 37529 del 30/11/2021) ha recentemente ribadito il proprio orientamento in base al quale *In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro "RR" nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito.*

E, nel caso in esame, deve escludersi che dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi consegua l'efficacia sospensiva della prescrizione, ex art. 2941, n. 8, c.c., in difetto di prova circa l'intenzionalità specifica dell'occultamento doloso del credito; ciò in quanto l'odierna parte appellante aveva puntualmente presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, ivi riportando i

redditi conseguiti (v. all. 2 *CP_1* e l'Istituto avrebbe ben potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi, non essendo derivata dalla mancata compilazione del riquadro RR per l'*CP_1* l'impossibilità di agire, ma una mera difficoltà di accertamento del credito.

In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata – assorbito il secondo motivo di censura - deve, pertanto, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle pretese e dei crediti – per un importo totale di € 3.316,13 - oggetto della nota *CP_1* del 12.7.2018.

Le spese di lite del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione delle pretese e dei crediti – per un importo totale di € 3.316,13 - oggetto della nota *CP_1* del 12.7.2018;
-Condanna l' *CP_1* alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 2.870,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.

Roma, 28/11/2023

Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente

Il Presidente
Donatella Casablanca